

पेटेन्ट_डजायन_र_ट्रेडमार्क_ऐन_२०२२

English title: Patent, Design and Trademark Act, 1965

पेटेन्ट डजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०२२ । ५ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पेटेन्ट, डजायन र ट्रेडमार्क (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । ३. नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३ । ८ । ८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । १७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२२ सालको ऐन नं. १५ । पेटेन्ट डजायन र ट्रेडमार्कको दर्ता गर्न व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हितको नमिति पेटेन्ट डजायन र ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा समयोचित कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सममतले यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पेटेन्ट डजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२” रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “पेटेन्ट” भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा प्रसारको नयाँ उपाय वा तरीका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा फर्मुलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आविष्कार सम्झनु पर्छ । (ख) “डजायन” भन्नाले कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट रूप वा आकार सम्झनु पर्छ । (ग) पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । “ट्रेडमार्क” भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरूको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द, चिन्ह वा चित्र वा शब्द, चिन्ह र चित्र तनि कुराको संयोग सम्झनु पर्छ । (घ) “वभाग” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकदिएको विभाग सम्झनु पर्छ र त्यस्तो नतोकिसम्म उद्योग विभागलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “अनुसूची” भन्नाले यस ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । (च) पहिलो संशोधनद्वारा थप । “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको नियम वा आदेशमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिमको सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पेटेन्ट । ३. पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्ने: (१) कुनै पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले सो पेटेन्ट यस ऐन बमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्छ । (२) नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । यस ऐन बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट अरु कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजिम आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगको नमिति लिखित रुपमा अनुमति निलाई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन । (३) नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज ।

४. पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न दरखास्त दनु पर्ने: (१) कुनै पेटेन्ट आफ्नो नाममा दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले आफ्नो भएसम्मको सबूत प्रमाण सहित नमिलिखित कुराहरू खुलाई अनुसूची-१(क) बमोजिमको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दनु पर्छ:— । (क) सो पेटेन्ट आविष्कार गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना र पेशा, । (ख) दरखास्तवाला आफैले सो पेटेन्ट आविष्कार गरेको नभएमा सो आविष्कार गर्ने व्यक्तबाट दरखास्तवालाले के कुन कसिमिबाट कस्तो हक प्राप्त गरेको हो, । (ग) सो पेटेन्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरिका, । (घ) सो पेटेन्ट कुनै खास सिद्धान्त वा फर्मुलामा आधारित भए सो सिद्धान्त वा फर्मुला । (२) उपदफा (१) बमोजिमको दरखास्तका साथ दरखास्तवालाले सो पेटेन्टको पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । विवरण सहितको नक्सा तथा रेखाङ्कन र अनुसूची-३(१) को (क) मा तोकिएको दरखास्त दस्तुर समेत दाखलि गर्नुपर्छ । ५. विभागबाट जाँचबुझ: (१) दफा ४ बमोजिमको दरखास्त दाखलि भएपछि विभागले आवश्यक देखेमा विशेषज्ञहरूको सल्लाह समेत लई दरखास्तमा लेखिएको पेटेन्ट नयाँ आविष्कार भएको हो होइन र सर्वसाधारणलाई उपयोगी छ छैन भन्ने कुराको जाँचबुझ र अध्ययन गरी सो पेटेन्ट दर्ता हुने वा नहुने कुराको यकीन गर्नेछ । (२) दफा ६ बमोजिम कुनै पेटेन्ट दर्ता हुन नहुने देखेमा विभागले दरखास्तवालालाई नजिको दरखास्त बमोजिम पेटेन्ट दर्ता हुन नसक्ने कुराको सूचना दनुपर्छ । (३) पहिलो संशोधनद्वारा झकिएको । ६. पेटेन्ट दर्ता हुन नसक्ने: (१) देहायका अवस्थामा विभागले यस ऐन बमोजिम पेटेन्ट दर्ता गर्न हुँदैन:— । (क) पहिले नै अरु कसैको नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ, वा । (ख) दरखास्तवालाले दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्ट आफैले आविष्कार नगरेको र आविष्कार गर्ने व्यक्तबाट हक पनि प्राप्त नगरेको रहेछ, वा । (ग) दर्ता गराउन चाहेको पेटेन्टबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ, वा । (घ) कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको बर्खलाप हुने रहेछ भने । तर खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै कुराले दफा ९ बमोजिम पेटेन्टको दर्ता दाखलि खारेज गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको अवस्थामा विभागले दर्ता भइसकेको कुनै पेटेन्टको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजिम कुनै पेटेन्टको दर्ता बदर गर्नु भन्दा अगावै पेटेन्टवालालाई सो पेटेन्टको दर्ता बदर हुन नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन मनासबि माफिकको मौका दनुपर्छ । ७. पेटेन्टको दर्ता: (१) दफा ६ बमोजिम दर्ता गर्न नहुने अवस्थामा बाहेक पेटेन्ट दर्ता गराउन दफा ४ बमोजिम दरखास्त दाखलि भएपछि विभागले दफा ५ बमोजिम आवश्यक जाँचबुझ गरी

दरखास्तवालालाई अनुसूची-२(क) बमोजमिको ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्तित् दरखास्तवालाले वभागलाई अनुसूची-३(१) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको दर्ता दस्तुर बुझाउनु पर्छ । ७क. दर्ता भएको पेटेन्ट प्रकाशन गर्ने: (१) पहिलो संशोधनद्वारा थप । यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको पेटेन्टमध्ये राष्ट्रिय हतिको लागू गोप्य राख्नु पर्ने बाहेक अन्य पेटेन्टहरू वभागले सर्वसाधारणको जानकारीको लागू नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित पेटेन्टको विवरण, नक्सा वा रेखाङ्कन कसैले हेर्न वा त्यसको नक्कल लिन चाहेमा वभागबाट तोकिएको दस्तुर बुझाई त्यस्तो पेटेन्ट हेर्न वा त्यसको नक्कल लिन सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेटेन्ट हेरेको वा त्यसको नक्कल लिएको मतिलि पैतीस दिनभित्र त्यस्तो पेटेन्ट उपर कसैको कुनै वरीध भए वभागमा उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उजुर पर्न आएमा वभागले जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ८. पेटेन्टको अवधि: (१) दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराएको अवस्थामा बाहेक दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको पेटेन्टमा दर्ता भएको मतिलि सात वर्षसम्म मात्र पेटेन्टवालाको हक कायम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि दर्ता भएको पेटेन्टको अवधिको हकमा सो पेटेन्ट दर्ता हुँदाका बखत कायम रहेको व्यवस्था बमोजमि नै अवधिकायम हुनेछ । सो अवधिभुक्तान भएपछि दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । ९. पहिलो संशोधनद्वारा झकििएको । १०. पेटेन्टको नक्सा वा नमूना सरकारी म्यूजियममा दाखलि गर्ने: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको पेटेन्ट अनुसार हुने वस्तुको एक प्रत नक्सा वा नमूना पेटेन्टवालाले पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । राष्ट्रिय अभिलेखालय समेतलाई दनु पर्छ । नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । ११. दफा ३ को उल्लंघन गरेमा हुने सजाय: कसैले देहायका कुनै काम गरेमा वभागको आदेशले कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको जरबिना हुनेछ र सो कसूरसँग सम्बन्धति चीज वस्तु जफत हुनेछ:- (क) दफा ३ को उपदफा (२) मा लेखिएको कुनै कसूर गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरबिना । (ख) दफा ३ को उपदफा (२) मा लेखिएको कुनै काम गर्ने उद्योग गरेमा वा सो काम गर्ने दुरुत्साहन दिएमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना । परिच्छेद-३ । डजायन । १२. डजायनमा हक प्राप्त गर्ने: (१) कसैले आफुले बनाएको वा बनाउन लगाएको कुनै वस्तुको डजायन दफा १४ बमोजमि वभागमा दर्ता गराई सो डजायन उपर यस ऐन बमोजमिको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ । नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको डजायन अरु कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजमि आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगको नमित्तित् लिखित रुपमा अनुमत निलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन । १३. डजायनको दर्ताको नमित्तित् दरखास्त: (१) आफुले बनाएको वा बनाउन ल्याएको कुनै चजि दफा १४ बमोजमि दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिलि सो डजायनको पहिलो संशोधनद्वारा थप । विवरण सहतिको नक्सा तथा रेखाङ्कन र चार प्रत नमूना सहति अनुसूची-१(ख) बमोजमिको ढाँचामा वभागमा दरखास्त दनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दिने व्यक्तिलि आफ्नो दरखास्तको साथै अनुसूची-३ (२) को (क) मा तोकिए बमोजमिको दरखास्त दस्तुर वभागमा बुझाउनु पर्छ ।

१४. डजायनको दर्ता: (१) दफा १३ बमोजमि कसैको दरखास्त परेमा वभागले सो डजायन दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी अनुसूची-२(ख) बमोजमिको प्रमाणपत्र दनुपर्छ । तर त्यस्तो डजायनबाट कुनै व्यक्तिला व संस्थाको प्रतष्ठि धक्का पुग्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो प्रभाव पर्ने वा राष्ट्रिय हतिको प्रतकिल हुने रहेछ वा सो डजायन अघि नै अरु कसैको नाममा दर्ता भैसकेको रहेछ भने यस उपदफा बमोजमि दर्ता गरिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्तित् दरखास्तवालाले अनुसूची-३ (२) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको डजायनको दर्ता दस्तुर वभागमा दाखलि गर्नुपर्छ । (३) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुनै अवस्था छ भन्ने लागेमा वभागले कुनै डजायनको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजमि कुनै डजायनको दर्ता बदर गर्नु भन्दा अगावै वभागले सो डजायनवालालाई सो डजायनको दर्ता बदर हुनु नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन मनासबि माफकिको मौका दनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १४क. डजायनको अवधि: दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराएको अवस्थामा बाहेक दफा १४ बमोजमि दर्ता भएको डजायनमा दर्ता भएको मतिलि पाँच वर्षसम्म डजायनवालाको हक कायम हुनेछ । १५. दफा १२ उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय: कसैले दफा १२ को उपदफा (२) उल्लंघन गरेमा वा दफा १४ को उपदफा (३) बमोजमि वभागले बदर गरेको डजायन चलाएमा वभागको आदेशले नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । कसूरको मात्रा अनुसार नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । पचास हजार रुपैयाँसम्म जरबिना हुन सक्नेछ र सो कसूरसँग सम्बन्धति सबै चजि वस्तु जफत हुनेछ । परिच्छेद-४ । ट्रेडमार्क । १६. ट्रेडमार्कमा हक प्राप्त गर्ने: (१) कसैले आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजमि वभागमा दर्ता गराई सो ट्रेडमार्क उपर यस ऐन बमोजमिको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ । नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधति । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ट्रेडमार्क अरु कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजमि आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा

प्रयोगको नमित्तित् लखित् रुपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग गर्न गराउन हुँदैन । १७. ट्रेडमार्क दर्ताको नमित्तित् दरखास्तः (१) आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजमि दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले सो ट्रेडमार्कको ४ प्रत नमूना सहित अनुसूची-१(ग) बमोजमिको ढाँचामा विभागमा दरखास्त दनुपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दनि व्यक्तिले आफ्नो दरखास्तका साथै अनुसूची-३(३) को (क) मा तोकिए बमोजमिको दरखास्त दस्तुर विभागमा बुझाउनु पर्छ ।

१८. ट्रेडमार्कको दर्ताः (१) दफा १७ बमोजमि ट्रेडमार्कको दर्ताको नमित्तित् कसैको दरखास्त परेमा नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । सो ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कसैको दावी वरिध भए त्यस्तो दावी वरिध गर्न मनासबि मौका दिई कसैको दावी वरिध पर्न आएमा सो उपर समेत छानबनि गरी दर्ता गर्न उपयुक्त ठहरिएमा सो ट्रेडमार्क दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी अनुसूची-२(ग) बमोजमिको प्रमाणपत्र दनुपर्छ । तर, त्यस्तो ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्तिलाई संस्थाको प्रतष्ठामा धक्का पर्ने वा सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हतिमा नराम्रो असर पर्ने वा अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्तित् ट्रेडमार्कको दर्ता दस्तुर बापत दरखास्तवालाले अनुसूची-३(३) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको दर्ता दस्तुर विभागमा बुझाउनु पर्छ । (३) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुनै अवस्था छ भन्ने लागेमा विभागले दर्ता भएको कुनै ट्रेडमार्कको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजमि कुनै ट्रेडमार्क बदर गर्नु भन्दा अगावै विभागले सो ट्रेडमार्कवालालाई सो ट्रेडमार्क कबदर हुनु नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन मनासबि माफकिको मौका दनु पर्छ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८क. ट्रेडमार्कको प्रयोजनको लागि मालसामान र सेवाको वर्गीकरणः (१) कुनै मालसामान वा कुनै प्रकारको सेवासँग सम्बन्धित ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो मालसामान वा सेवाको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (२) प्रत्येक वर्गमा परेका मालसामान वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न छुट्टा छुट्टै दरखास्त दनुपर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि एक वर्गमा परेका मालसामान वा सेवाको लागि दर्ता भएको ट्रेडमार्क कुनै अर्को वर्गमा परेको मालसामान वा सेवाको लागि पनि दर्ता गर्न सकिनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८ख. ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाइनेः विभागमा दर्ता नगराई कुनै ट्रेडमार्क पनरिजस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८ग. ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने म्यादः विभागमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिले एक वर्षसम्ममा प्रयोगमा नल्याएमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता खारेज गर्न सक्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । १८घ. ट्रेडमार्कको अवधिः दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गरिएको अवस्थामा बाहेक दफा १८ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको मितिले सात वर्षसम्म ट्रेडमार्कवालाको हक कायम हुनेछ । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित ।

१९. गैर कानूनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा हुने सजायः कसैले दफा १६ को उपदफा (२) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमि बदर भएको ट्रेडमार्क चलाएमा वा दफा १८ख. उल्लङ्घन गरेमा विभागको आदेशले नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप । कसूरको मात्रा अनुसार नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । एकलाख रूपयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ र सो कसूरसँग सम्बन्धित सबै मालसामान जफत हुनेछ । परिच्छेद-५ । विविधि । २०. वारसि मुकरर गर्न पाउनेः यस ऐन बमोजमि आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम कारबाही गर्नको नमित्तित् कुनै व्यक्तिले आफ्नो वारसि पहिलो संशोधनद्वारा थप । वा कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ र सो पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । वारसि वा कानून व्यवसायीद्वारा भएको सबै काम कारबाही नजिले नै गरेको मानिनेछ । २१. पहिलो संशोधनद्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१क. दर्ता भएको डजिइन र ट्रेडमार्क प्रकाशन गर्नेः (१) दफा १४ बमोजमि दर्ता भएको डजिइन र दफा १८ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेडमार्क, त्यसको नवीकरण तथा दर्ता बदरसम्बन्धी विवरण विभागले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित विवरण उपर कसैको वरिध भएमा त्यस्तो व्यक्तिले उक्त विवरण प्रकाशित भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र विभागमा उजुरी दनि सक्नेछ । त्यसरी परेको उजुरी उपर विभागले जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१ख. नेपालमा दर्ता नगरी हक कायम नहुनेः विदेशमा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क, डजिइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धित व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कमा नजिको नेपालमा हक कायम हुने छैन । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २१ग. विदेशी पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कको दर्ताः विदेशमा दर्ता भएको पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र साथै राखी दर्ताको लागि विभागमा नविदन दिएमा विभागले त्यस्तो पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरी कुनै पनरि दर्ता गर्न सक्नेछ नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । र त्यस्तो दर्तावालालाई विभागले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न भएको पेरिस महासन्धि अनुसार ग्राह्यता मतिको सहलयित प्रदान गर्नेछ । नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा संशोधित । २१घ. पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्कको हक हस्तान्तरण वा प्रयोगको अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आफ्नो नाममा दर्ता रहेको पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्क अरु कसैको नाममा हस्तान्तरण गरी दनि

वा प्रयोग गर्न पाउने गरी लखिति रुपमा अनुमतिदिनि हुन्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि हस्तान्तरण गर्न वा प्रयोग गर्न दनि चाहेमा तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहति त्यस्तो पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्कवाला र त्यसरी पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्क हस्तान्तरण गरी लनि वा प्रयोग गर्न चाहने दुवै व्यक्तिले सो कुरा खुलाई संयुक्त रुपमा वभिगमा दरखास्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दरखास्त पर्न आएमा वभिगले त्यस्तो पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्क हस्तान्तरण गर्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमतिदिनि सक्नेछ । (४) वभिगले उपदफा (३) बमोजमि हस्तान्तरण गर्ने अनुमतिदिनिमा हस्तान्तरण गरी लनि व्यक्तिको नाममा सो पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्क नामसारी गरदिनु पर्नेछ । (५) वभिगले उपदफा (३) बमोजमि प्रयोग गर्ने अनुमतिदिनिमा सो को व्यहोरा वभिगमा रहेको दर्ता कतिब र प्रमाणपत्रमा समेत जनाई प्रयोग गर्न अनुमति पाउने व्यक्तिलाई सो को नसिँसा दनि पर्नेछ । २२. वभिगले दर्ता कतिब खडा गर्ने: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको र दर्ता बदर भएको समेत देखनि गरी वभिगले पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै कतिब खडा गर्नुपर्छ । २३. नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । २३क. नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा खारेज । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २३ख. पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क नवीकरण गराउने कार्यवधि: (१) दफा ८, दफा १४क, र दफा १८घ. बमोजमि पेटेण्टवाला, डजिइनवाला र ट्रेडमार्कवालाले पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने अवधि समाप्त भएको मतिले पैतीस दनिभतिर क्रमशः अनुसूची-२(घ), २(ङ) र २(च) बमोजमिको ढाँचामा दरखास्त दिई अनुसूची-३ बमोजमिको दस्तुर तरिँ त्यसको नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नवीकरण गराउने म्याद नाघेको मतिले ६ महिनिसम्म पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । एक हजार रूपयाँ जरविना तरिँ नवीकरण गराउन सकिन्छ । सो म्यादभतिर पननिवीकरण नगराइएमा पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कको दर्ता स्वतःखारेज हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेण्टको हकमा सात-सात वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म, डजिइनको हकमा पाँच-पाँच वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म र ट्रेडमार्कको हकमा सात-सात वर्षको पटक कायम गरी जतपटक पननिवीकरण गराउन सकिन्छ । २४. प्रमाणपत्रको नक्कल: पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्कको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । तोकिए बमोजमिको रूपयाँ दस्तुर तरिँ वभिगबाट प्रमाणपत्रको नक्कल लनि पाइनेछ । २५. हर्जना: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको कुनै पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा कसैले यस ऐनको उल्लङ्घन गरेबाट पेटेण्ट, डजिइन वा ट्रेडमार्क दर्तावालाले वास्तविक रूपमा सहनु परेको नोक्सानीको उचित रकम सो उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तबाट दर्तावालालाई वभिगले हर्जनाको रूपमा भराई दनि सक्नेछ ।

२६. यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको माननि: यो ऐन लागू हुनु अघि १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क कानून बमोजमि दर्ता भएको पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कहरु यो ऐन लागू भएको मतिदिखि यसै ऐन बमोजमि दर्ता भएको माननिछन् । पहिलो संशोधनद्वारा थप । २६क. दस्तुरमा हेरफेर गर्न सकिने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-३ मा तोकिएको दस्तुरमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २७. पुनरावेदन लागू सक्ने: यस ऐनबमोजमि वभिगको आदेशमा चर्तित नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दनिभतिर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २८. खारेजी: सम्बत १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क कानून खारेज गरिएकोछ । अनुसूची-१ (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेटेण्ट दर्ताको नमित्ति दिने दरखास्तको ढाँचा । शरी । म / हामी को आवधिकारक भएकोले सो वस्तु सम्बन्धी सदिधान्त, फर्मूला र सम्पूर्ण वविरण सहतिको नक्शा तथा रेखाङ्कन र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी पेटेण्ट दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौं । मेरो / हाम्रो नाममा पेटेण्ट दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दनि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं । साक्षी:- १ । २ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-१ (ख) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । डजियन दर्ताको नमित्ति दिने दरखास्तको ढाँचा । शरी । मैले / हामीले यसैसाथ संलग्न नमूना बमोजमिको बनाएकोले / बनाउन लगाएकोले डजियनको सम्पूर्ण वविरण सहतिको नक्सा तथा रेखाङ्कन र चार प्रति नमूना र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी डजियन दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौं । मेरो / हाम्रो नाममा डजियन दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दनि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं । साक्षी:- १ । २ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-१ (ग) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । ट्रेडमार्क दर्ताको नमित्ति दिने दरखास्तको ढाँचा । शरी । मैले / हामीले यसैसाथ संलग्न नमूनाको ट्रेडमार्क मा लगाउने भएकोले / लगाई राखेकोले सो को चार प्रति दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी ट्रेडमार्क दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौं । मेरो / हाम्रो नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दनि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौं । साक्षी:- १ । २ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-२ (क) । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । भाग । प्रमाणपत्र संख्या:- । मति:- । पेटेण्ट दर्ताको प्रमाण-पत्र । पेटेण्ट, डजियन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ७ बमोजमि ले आवधिकार गरेको को पेटेण्ट दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ । महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको मतिनिवीकरणको म्याद समाप्त हुने मतिनिवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । अनुसूची-२ (ख) । डजिइन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । वभिग । प्रमाणपत्र संख्या:- । मति:- । डजिइन दर्ताको प्रमाणपत्र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १४ बमोजमि ले बनाएको / बनाउन लगाएको को डजिइन दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको मति निवीकरणको म्याद समाप्त हुने मति निवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । अनुसूची-२ (ग) । पेटेन्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । वभाग । प्रमाणपत्र संख्या:- । मति:- । ट्रेडमार्क दर्ताको प्रमाणपत्र । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधित । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ बमोजमि ले मा लगाई राखेको / लगाउने भएको ट्रेडमार्क दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको मति निवीकरणको म्याद समाप्त हुने मति निवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । अनुसूची-२ (घ) । पेटेन्ट नवीकरणको नमित्त दडिने दरखास्तको ढाँचा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । श्री । मैले / हामीले मति मा दर्ता गरेको को पेटेन्टको दर्ता अवधि समाप्त भएकोले नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर संलग्न छ । नवीकरण गरी दनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-२ (ङ) । डिजाइन नवीकरणको नमित्त दडिने दरखास्तको ढाँचा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । श्री । मैले / हामीले मति मा दर्ता गरेको को डिजाइनको दर्ता अवधि समाप्त भएकोले नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर संलग्न छ । नवीकरण गरी दनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-२ (च) । ट्रेडमार्क नवीकरणको नमित्त दडिने दरखास्तको ढाँचा । पहिलो संशोधनद्वारा थप । श्री । मैले / हामीले मति मा दर्ता गरी मा लगाई राखेको ट्रेडमार्कको दर्ता अवधि समाप्त भएकोले नवीकरण वापत लाग्ने दस्तुर संलग्न छ । नवीकरण गरी दनु हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:- । मति:- । अनुसूची-३ । पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको दरखास्त, दर्ता र नवीकरण दस्तुर । क्र.स. दस्तुरहरूको वविरण पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क । १ पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्ताको नमित्त दरखास्त दस्तुर रु.२००० । - रु.१००० । - रु.१००० । - । २ दरखास्त संशोधन दस्तुर रु.५०० । - रु.५०० । - रु.५०० । - । ३ दर्ता दस्तुर रु.१०००० । - रु.७००० । - रु.५००० । - । ४ नामसारी दस्तुर रु.५००० । - रु.३००० रु.२००० । - । ५ नामसारी बाहेक अभलिख संशोधन तथा प्रमाणपत्रमा दरपटि दस्तुर रु.२००० । - रु.१००० । - रु.१००० । - । ६ दर्ता वविरणको जानकारी वापत दस्तुर रु.७५० । - रु.७५० । - रु.५०० । - । ७ उजूरी तथा बाधा वरीध दस्तुर रु.१००० । - रु.१००० । - रु.१००० । - । ८ दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतलिपि दस्तुर रु.१००० । - रु.१००० । - रु.२००० । - । ९ नवीकरण दस्तुर । (क) पहिलो पटकको नमित्त वार्षकि दर रु.५००० । - रु.१००० । - - । (ख) दोस्रो पटकको नमित्त वार्षकि दर रु.७५० । - रु.२००० । - - । (ग) ट्रेडमार्कको हकमा जतपटक भए पन वार्षकि दर - - रु.५०० । - । मति २०६२ । ६ । १ देखिलागु हुने गरी मति २०६२ । ५ । १३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशति सूचनाबाट हेरफेर भएको ।

पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ । लालमोहर र प्रकाशन मति । २०२२ । ५ । १४ । संशोधन गर्ने ऐन । १. पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४४ २०४४ । ७ । १ । २. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ २०४८ । २ । १६ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मति । ३. नकिसी पैठारी तथा बौद्धकि सम्पत्ति सम्बन्धी । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ २०६३/८/८ । ४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून । संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०२२ सालको ऐन नं. १५ । पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कको दर्ता गर्न व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुवधि तथा आर्थकि हतिको नमित्त पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा समयोचित कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधरिज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र । सम्मतलि यो ऐन बनाईबक्सेको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भकि कथन । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क । ऐन, २०२२” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “पेटेन्ट” भन्नाले कुनै पदार्थ वा पदार्थ समूहको बनावट, सञ्चालन वा । प्रसारको नयाँ उपाय वा तरीका सम्बन्धी वा कुनै नयाँ सिद्धान्त वा । फर्मुलाद्वारा पत्ता लगाइएको कुनै उपयोगी आवषिकार सम्झनु पर्छ । (ख) “डिजाइन” भन्नाले कुनै प्रकारले तयार गरी बनाइएको वस्तुको छाँट । रूप वा आकार सम्झनु पर्छ । (ग) “ट्रेडमार्क” भन्नाले कुनै फर्म, कम्पनी वा व्यक्त्तलि आफ्नो उत्पादति । मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अर्को मालसामान वा । सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरनि शब्द, चनिह वा चतिर वा शब्द, । चनिह र चतिर तनि कुराको संयोग सम्झनु पर्छ । (घ) “वभाग” भन्नाले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति । गरी तोकदिएको वभाग सम्झनु पर्छ र त्यस्तो नतोकएसिम्म उद्योग । वभागलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) “अनुसूची” भन्नाले यस ऐनको अनुसूची सम्झनु पर्छ । \$ \oplus \$ (च) “तोकएको” वा “तोकएि बमोजमिको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गतको । नयिम वा आदेशमा तोकएको वा तोकएिबमोजमिको सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । पेटेन्ट । ३. पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्ने: (१) कुनै पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने । व्यक्त्तलि सो पेटेन्ट यस ऐन बमोजमि आफ्नो नाममा दर्ता गराउनु पर्छ । \$ \nabla \$ (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्त्तिको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट अरु । कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजमि आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा । प्रयोगको नमित्त लिखति रुपमा अनुमत नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग । गर्न गराउन हुँदैन । (३) \$ \boxtimes \$ । ४. पेटेन्ट उपर अधिकार प्राप्त गर्न दरखास्त दनु पर्ने: (१) कुनै पेटेन्ट आफ्नो नाममा । दर्ता गराउन चाहने व्यक्त्तलि आफ्नो भएसम्मको सबुत प्रमाण सहति नमिनलिखति । कुराहरू खुलाई अनुसूचि-१(क) बमोजमिको ढाँचामा वभागमा दरखास्त दनु पर्छ:- । (क) सो पेटेन्ट आवषिकार गर्ने व्यक्त्तिको नाम, ठेगाना र पेशा, । (ख) दरखास्तवाला आफैले सो पेटेन्ट आवषिकार गरेको नभएमा सो । आवषिकार गर्ने व्यक्त्तिबाट दरखास्तवालाले के कुन कसिमिबाट । कस्तो हक प्राप्त गरेको हो, । (ग) सो पेटेन्ट बनाउने सञ्चालन वा उपयोग गर्ने तरकि, ।

(घ) सो पेटेण्ट कुनै खास सद्विधान्त वा फर्मुलामा आधारित भए सो । सद्विधान्त वा फर्मुला । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दरखास्तका साथ दरखास्तवालाको सो । पेटेण्टको वविरण सहतिको नक्सा तथा रेखाङ्कन र अनुसूची-३(१) को (क) मा । तोकिएको दरखास्त दस्तुर समेत दाखलि गर्नुपर्छ । ५. वभिगबाट जाँचबुझः (१) दफा ४ बमोजमिको दरखास्त दाखलि भएपछि विभिगले । आवश्यक देखेमा वशिषज्जहर्को सल्लाह समेत लई दरखास्तमा लेखिएको पेटेण्ट । नयाँ आवषिकार भएको हो होइन र सर्वसाधारणलाई उपयोगी छ छैन भन्ने कुराको । जाँचबुझ र अध्ययन गरी सो पेटेण्ट दर्ता गर्न हुने वा नहुने कुराको यकीन गर्नेछ । (२) दफा ६ बमोजमि कुनै पेटेण्ट दर्ता गर्न नहुने देखेमा विभिगले । दरखास्तवालालाई नजिको दरखास्त बमोजमि पेटेण्ट दर्ता हुन नसक्ने कुराको सूचना । दनिपर्छ । (३) । ६. पेटेण्ट दर्ता हुन नसक्नेः (१) देहायका अवस्थामा विभिगले यस ऐन बमोजमि पेटेण्ट । दर्ता गर्न हुँदैनः- । (क) पहिले नै अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ, वा । (ख) दरखास्तवालाले दर्ता गराउन चाहेको पेटेण्ट आफैले आवषिकार । नगरेको र आवषिकार गर्ने व्यक्तबाट हक पना प्राप्त नगरेको । रहेछ, वा । (ग) दर्ता गराउन चाहेको पेटेण्टबाट सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, । सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हतिमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने । रहेछ, वा । (घ) कुनै प्रचलित नेपाल कानूनको बर्खलाप हुने रहेछ भने । तर खण्ड (क) मा लेखिएको कुनै कुराले दफा ९ बमोजमि पेटेण्टको दर्ता । दाखलि खारेज गर्न बाधा पुर्याएको मानिने छैन । (२) उपदफा (१) मा लेखिएको अवस्थामा विभिगले दर्ता भइसकेको कुनै । पेटेण्टको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजमि कुनै पेटेण्टको दर्ता बदर गर्नु भन्दा अगावै पेटेण्टवालालाई । सो पेटेण्टको दर्ता बदर हुन नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन मनासवि माफकिको । मौका दनिपर्छ । ७. पेटेण्टको दर्ताः (१) दफा ६ बमोजमि दर्ता गर्न नहुने अवस्थामा बाहेक पेटेण्ट दर्ता । गराउन दफा ४ बमोजमि दरखास्त दाखलि भएपछि विभिगले दफा ५ बमोजमि । आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालालाई अनुसूची-२(क) बमोजमिको ढाँचामा । दर्ताको प्रमाणपत्र दनिपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्त । दरखास्तवालाले विभिगलाई अनुसूची-३(१) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको दर्ता । दस्तुर बुझाउनु पर्छ । ७क. दर्ता भएको पेटेण्ट प्रकाशन गर्नेः (१) यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको पेटेण्टमध्ये । राष्ट्रिय हतिको लागि गोप्य राख्नु पर्ने बाहेक अन्य पेटेण्टहरू विभिगले सर्वसाधारणको । जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशित पेटेण्टको वविरण, नक्सा वा रेखाङ्कन । कसैले हेर्न वा त्यसको नक्कल लनि चाहेमा विभिगबाट तोकिएको दस्तुर बुझाई । त्यस्तो पेटेण्ट हेर्न वा त्यसको नक्कल लनि सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि पेटेण्ट हेरेको वा त्यसको नक्कल लिएको । मतिलि पैतीस दनिभत्तिर त्यस्तो पेटेण्ट उपर कसैको कुनै वरीध भएमा विभिगमा । उजुर गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि उजुर पर्न आएमा विभिगले जाँचबुझ गरी । आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।

+८. पेटेण्टको अवधिः (१) दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराएको अवस्थामा बाहेक । दफा ७ बमोजमि दर्ता भएको पेटेण्टमा दर्ता भएको मतिलि सात वर्षसम्म मात्र । पेटेण्टवालाको हक कायम हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो दफा प्रारम्भ । हुनुभन्दा अघि दर्ता भएको पेटेण्टको अवधिको हकमा सो पेटेण्ट दर्ता हुँदाका बखत । कायम रहेको व्यवस्था बमोजमि नै अवधिकायम हुनेछ । सो अवधि भुक्तान । भएपछि दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराउनु पर्नेछ । ९. । १०. पेटेण्टको नक्सा वा नमूना सरकारी म्यूजियममा दाखलि गर्नेः यस ऐन बमोजमि दर्ता । भएको पेटेण्ट अनुसार हुने वस्तुको एक प्रत नक्सा वा नमूना पेटेण्टवालाले +राष्ट्रिय । अभिलेखालय समेतलाई दनि पर्छ । ११. दफा ३ को उल्लंघन गरेमा हुने सजायः कसैले देहायका कुनै काम गरेमा विभिगको । आदेशले कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजमिको जरबिना हुनेछ र सो कसूरसँग । सम्बन्धित चीज वस्तु जफत हुनेछः- । (क) दफा ३ को उपदफा (२) मा लेखिएको कुनै कसूर गरेमा पाँच लाख । रुपैयाँसम्म जरबिना । (ख) दफा ३ को उपदफा (२) मा लेखिएको कुनै काम गर्ने उद्योग गरेमा । वा सो काम गर्ने दुरतसाहन दिएमा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँसम्म । जरबिना । परिच्छेद-३ । डजियन । १२. डजियनमा हक प्राप्त गर्नेः (१) कसैले आफुले बनाएको वा बनाउन लगाएको कुनै । वस्तुको डजियन दफा १४ बमोजमि विभिगमा दर्ता गराई सो डजियन उपर यस । ऐन बमोजमिको हक प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको डजियन अरु । कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजमि आफ्नो नाममा नामसारी नगर्दा । वा । प्रयोगको नमित्त लिखित रुपमा अनुमत निलई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग । गर्न गराउन हुँदैन । १३. डजियनको दर्ताको नमित्त दरखास्तः (१) आफुले बनाएको वा बनाउन लाएको । कुनै चजि दफा १४ बमोजमि दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले सो डजियनको वविरण । सहतिको नक्शा तथा रेखाङ्कन र चार प्रत नमूना सहित अनुसूची-१(ख) बमोजमिको । ढाँचामा विभिगमा दरखास्त दनिपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दनि व्यक्तिले आफ्नो दरखास्तको साथै । अनुसूची-३ (२) को (क) मा तोकिए बमोजमिको दरखास्त दस्तुर विभिगमा बुझाउनु । पर्छ । १४. डजियनको दर्ताः (१) दफा १३ बमोजमि कसैको दरखास्त परेमा विभिगले सो । डजियन दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी अनुसूची-२(ख) बमोजमिको प्रमाणपत्र । दनिपर्छ । तर त्यस्तो डजियनबाट कुनै व्यक्तिला संस्थाको प्रतष्ठितामा धक्का पुग्ने वा । सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकतामा नराम्रो प्रभाव पर्ने वा राष्ट्रिय हतिको । प्रतिकूल हुने रहेछ वा सो डजियन अघि नै अरू कसैको नाममा दर्ता भइसकेको रहेछ । भने यस उपदफा बमोजमि दर्ता गरिने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्त । दरखास्तवालाले अनुसूची-३ (२) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको डजियनको दर्ता । दस्तुर विभिगमा दाखलि गर्नुपर्छ । (३) उपदफा (१) को प्रतबिन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुनै अवस्था छ । भन्ने लागेमा विभिगले कुनै डजियनको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ ।

तर सो बमोजमि कुनै डजियनको दर्ता बदर गर्नु भन्दा अगावै वभिगले सो । डजियनवालालाई सो डजियनको दर्ता बदर हुनु नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन । मनासबि माफकिको मौका दनि पर्छ । १४क.डजियनको अवधि: दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गराएको अवस्थामा बाहेक । दफा १४ बमोजमि दर्ता भएको डजियनमा दर्ता भएको मितिले पाँच वर्षसम्म । डजियनवालाको हक कायम हुनेछ । १५. दफा १२ उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई हुने सजाय: कसैले दफा १२ को उपदफा । (२) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १४ को उपदफा (३) बमोजमि वभिगले बदर । गरेको डजियन चलाएमा वभिगको आदेशले कसूरको मात्रा अनुसार पचास हजार । रूपाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ र सो कसूरसंग सम्बन्धति सबै चजि वस्तु जफत । हुनेछ । परिच्छेद—४ । ट्रेडमार्क । १६. ट्रेडमार्कमा हक प्राप्त गर्ने: (१) कसैले आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको ट्रेडमार्क । दफा १८ बमोजमि वभिगमा दर्ता गराई सो ट्रेडमार्क उपर यस ऐन बमोजमिको हक । प्राप्त गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ट्रेडमार्क अरु । कसैले नक्कल गर्न वा दफा २१घ. बमोजमि आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा । प्रयोगको नमित्त लिखित रुपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरुको नामबाट प्रयोग । गर्न गराउन हुँदैन । १७. ट्रेडमार्क दर्ताको नमित्त दरखास्त: (१) आफ्नो बन्द व्यापार वा कारोबारको । ट्रेडमार्क दफा १८ बमोजमि दर्ता गराउन चाहने व्यक्तिले सो ट्रेडमार्कको ४ प्रति । नमूना सहित अनुसूची— १(ग) बमोजमिको ढाँचामा वभिगमा दरखास्त दनिपर्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दरखास्त दनि व्यक्तिले आफ्नो दरखास्तका साथै । अनुसूची—३(३) को (क) मा तोकिए बमोजमिको दरखास्त दस्तुर वभिगमा बुझाउनु । पर्छ । १८. ट्रेडमार्कको दर्ता: (१) दफा १७ बमोजमि ट्रेडमार्कको दर्ताको नमित्त कसैको । दरखास्त परेमा सो ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी कसैको दावी । वरीध भए त्यस्तो दावी वरीध गर्न मनासबि मौका दिई कसैको दावी वरीध पर्न । आएमा सो उपर समेत छानबनि गरी दर्ता गर्न उपयुक्त ठहरिएमा सो ट्रेडमार्क । दरखास्तवालाको नाममा दर्ता गरी अनुसूची-२(ग) बमोजमिको प्रमाणपत्र दनिपर्छ । तर, त्यस्तो ट्रेडमार्कबाट कुनै व्यक्तिलाई संस्थाको प्रतिष्ठामा धक्का पर्ने वा । सर्वसाधारण जनताको सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हतिमा नराम्रो असर पर्ने वा । अरू कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातमा धक्का पर्ने सम्भावना छ भन्ने लागेमा वा सो । ट्रेडमार्क पहिले अरू कसैको नाममा दर्ता भैसकेको देखिएमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गरिने । छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको नमित्त ट्रेडमार्कको दर्ता । दस्तुर बापत दरखास्तवालाले अनुसूची-३(३) को (ख) मा तोकिए बमोजमिको दर्ता । दस्तुर वभिगमा बुझाउनु पर्छ । (३) उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कुनै अवस्था छ । भन्ने लागेमा वभिगले दर्ता भएको कुनै ट्रेडमार्कको दर्ता बदर गर्न सक्नेछ । तर सो बमोजमि कुनै ट्रेडमार्क बदर गर्नु भन्दा अगावै वभिगले सो ।

ट्रेडमार्कवालालाई सो ट्रेडमार्क कबदर हुनु नपर्ने कुनै कारण भए देखाउन मनासबि । माफकिको मौका दनि पर्छ । १८क. ट्रेडमार्कको प्रयोजनको लागि मालसामान र सेवाको वर्गीकरण: (१) कुनै । मालसामान वा कुनै प्रकारको सेवासंग सम्बन्धति ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशति गरी त्यस्तो मालसामान वा । सेवाको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ । (२) प्रत्येक वर्गमा परेका मालसामान वा सेवाको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न छुट्टा छुट्टै । दरखास्त दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि एक वर्गमा परेका मालसामान वा सेवाको लागि । दर्ता भएको ट्रेडमार्क कुनै अर्को वर्गमा परेको मालसामान वा सेवाको लागि पनि दर्ता । गर्न सकिनेछ । \$+18. ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न नपाइने: वभिगमा दर्ता नगराई कुनै ट्रेडमार्क पनि रजिष्टर्ड । ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न पाइने छैन । \$+19. ट्रेडमार्क प्रयोग गर्ने म्याद: वभिगमा दर्ता भएको ट्रेडमार्क दर्ता भएको मितिले एक । वर्षसम्ममा प्रयोगमा नल्याएमा वभिगले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो ट्रेडमार्क दर्ता । खारेज गर्न सक्नेछ । \$+20. ट्रेडमार्कको अवधि: दफा २३ख. बमोजमि नवीकरण गरिएको अवस्थामा बाहेक । दफा १८ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको मितिले सात वर्षसम्म । ट्रेडमार्कवालालाई हक कायम हुनेछ । \$clubsuit\$19.गैर कानूनी तवरले ट्रेडमार्क प्रयोग गरेमा हुने सजाय: कसैले दफा १६ को उपदफा । (२) उल्लङ्घन गरेमा वा दफा १८ को उपदफा (३) बमोजमि बदर भएको । ट्रेडमार्क चलाएमा वा दफा १८ख. उल्लङ्घन गरेमा वभिगको आदेशले \$sigma\$कसूरको । मात्रा अनुसार \$nabla\$एकलाख रूपाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ र सो कसूरसंग । सम्बन्धति सबै मालसामान जफत हुनेछ । परिच्छेद—५ । विविधि । २०. वारसि मुकरर गर्न पाउने: यस ऐन बमोजमि आफूले गर्नुपर्ने कुनै काम कारबाही । गर्नको नमित्त कुनै व्यक्तिले आफ्नो वारसि \$+1\$वा कानून व्यवसायी मुकरर गर्न । सक्नेछ र सो वारसि वा कानून व्यवसायीद्वारा भएको सबै काम कारबाही नजिले नै । गरेको मानिनेछ । २१. । २१क.दर्ता भएको डजिइन र ट्रेडमार्क प्रकाशन गर्ने: (१) दफा १४ बमोजमि दर्ता । भएको डजिइन र दफा १८ बमोजमि दर्ता भएको ट्रेडमार्क, त्यसको नवीकरण तथा । दर्ता बदरसम्बन्धी विवरण वभिगले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्न । सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशति विवरण उपर कसैको वरीध भएमा । त्यस्तो व्यक्तिले उक्त विवरण प्रकाशति भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र वभिगमा । उजुरी दनि सक्नेछ । त्यसरी परेको उजुरी उपर वभिगले जाँचबुझ गरी आवश्यक । कारबाही गर्नु पर्नेछ । २१ख.नेपालमा दर्ता नगरी हक कायम नहुने: विदेशमा दर्ता गरिएको ट्रेडमार्क, डजिइन र । ट्रेडमार्क सम्बन्धति व्यक्तिले नेपालमा दर्ता नगराई त्यस्तो पेटेण्ट, डजिइन र । ट्रेडमार्कमा नजिको नेपालमा हक कायम हुने छैन । २१ग. विदेशी पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्कको दर्ता: विदेशमा दर्ता भएको पेटेण्ट, डजिइन ।

र ट्रेडमार्कको प्रमाणपत्र साथै राखी दर्ताको लागि विभागमा नविदन दिएमा विभागले । त्यस्तो पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क सम्बन्धमा जाँचबुझ नगरीकनै पनर्दर्ता गर्न । सक्नेछ र त्यस्तो दर्तावालालाई विभागले औद्योगिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने । सम्बन्धमा सन् १८८३ मा सम्पन्न भएको पेरिस महासन्ध अनुसार ग्राह्यता मतिको । सहूलियत प्रदान गर्नेछ । २१घ. पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कको हक हस्तान्तरण वा प्रयोगको अनुमति सम्बन्धी । व्यवस्था: (१) आफ्नो नाममा दर्ता रहेको पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क अरु कसैको । नाममा हस्तान्तरण गरी दानि वा प्रयोग गर्न पाउने गरी लिखित रुपमा अनुमति दानि । हुन्छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि हस्तान्तरण गर्न वा प्रयोग गर्न दानि चाहनेमा । तोकिए बमोजमिको दस्तुर सहित त्यस्तो पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कवाला र त्यसरी । पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क हस्तान्तरण गरी लानि वा प्रयोग गर्न चाहने दुवै व्यक्तिले । सो कुरा खुलाई संयुक्त रुपमा विभागमा दरखास्त दानि पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दरखास्त पर्न आएमा विभागले त्यस्तो पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क हस्तान्तरण गर्ने वा प्रयोग गर्ने अनुमति दानि सक्नेछ । (४) विभागले उपदफा (३) बमोजमि हस्तान्तरण गर्ने अनुमति दिएमा । हस्तान्तरण गरी लानि व्यक्तिको नाममा सो पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्क नामसारी । गरदिनु पर्नेछ । (५) विभागले उपदफा (३) बमोजमि प्रयोग गर्ने अनुमति दिएमा सो को । व्यहोरा विभागमा रहेको दर्ता कतिब र प्रमाणपत्रमा समेत जनाई प्रयोग गर्न अनुमति । पाउने व्यक्तिलाई सो को नसिँसा दानि पर्नेछ । २२. विभागले दर्ता कतिब खडा गर्ने: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको र दर्ता बदर भएको । समेत देखनि गरी विभागले पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कका सम्बन्धमा छुट्टा छुट्टै । कतिब खडा गर्नुपर्छ । २३. । २३क. । २३ख.पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क नवीकरण गराउने कार्यवधि: (१) दफा ८, दफा १४क, । र दफा १८घ. बमोजमि पेटेण्टवाला, डिजाइनवाला र ट्रेडमार्कवालाले पेटेण्ट, डिजाइन । र ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने अवधि समाप्त भएको मितिले पैतीस दानिभित्र क्रमशः । अनुसूची-२(घ), २(ङ) र २(च) बमोजमिको ढाँचामा दरखास्त दिई अनुसूची-३ । बमोजमिको दस्तुर तरिँ त्यसको नवीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नवीकरण गराउने म्याद नाघेको मितिले ६ । महीनासम्म एक हजार रुपैयाँ जरबाना तरिँ नवीकरण गराउन सकिनेछ । सो । म्यादभित्र पनर्नवीकरण नगराइएमा पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कको दर्ता स्वतःखारेज । हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पेटेण्टको । हकमा सात-सात वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म, डिजाइनको हकमा पाँच- । पाँच वर्षको पटक कायम गरी दुई पटकसम्म र ट्रेडमार्कको हकमा सात-सात वर्षको । पटक कायम गरी जतपटक पनर्नवीकरण गराउन सकिनेछ । २४. प्रमाणपत्रको नक्कल: पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कको दर्ताको प्रमाणपत्र हराएमा ।

तोकिए बमोजमिको रुपैयाँ दस्तुर तरिँ विभागबाट प्रमाणपत्रको नक्कल लानि । पाइनेछ । २५. हरजाना: यस ऐन बमोजमि दर्ता भएको कुनै पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कको । सम्बन्धमा कसैले यस ऐनको उल्लंघन गरेबाट पेटेण्ट, डिजाइन वा ट्रेडमार्कको । दर्तावालाले वास्तविक रूपमा सहनु परेको नोक्सानीको उचित रकम सो उल्लंघन । गर्ने व्यक्तबाट दर्तावालालाई विभागले हरजानाको रूपमा भराई दानि सक्नेछ । २६. यसै ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको माननि: यो ऐन लागू हुनु अघि १९९३ सालमा जारी । भएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून बमोजमि दर्ता भएको पेटेण्ट, डिजाइन र । ट्रेडमार्कहरु यो ऐन लागू भएको मतिदिखि यसै ऐन बमोजमि दर्ता भएको । मानिनेछन् । २६क.दस्तुरमा हेरफेर गर्न सकिने: नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन । गरी अनुसूची-३ मा तोकिएको दस्तुरमा हेरफेर गर्न सक्नेछ । २७. पुनरावेदन लागू गर्न सक्ने: यस ऐनबमोजमि विभागको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने व्यक्तिले । ३५ दानिभित्र उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । २८. खारेजी: सम्बत १९९३ सालमा जारी भएको पेटेण्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क कानून । खारेज गरिएकोछ । पहिलो संशोधनद्वारा थप । द्रष्टव्य:- (१) नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ को दफा ५ । यस प्रकार रहेको छ:- । ५. नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२ । नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परिणाम: नकिसी पैठारी तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन । संशोधन गर्ने अध्यादेश २०६२ नषिर्क्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्क्रयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नषिर्क्रयि हुदाँका बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनर् । जगाउने छैन । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्खाई अघि नै गरिएको । कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक सुविधा, कर्तव्य वा । दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) माथि लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुविधा, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजाय सम्बन्धमा । गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे । सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनर्शुरु गर्न, चालू राख्न वा लागू गर्न । सकिनेछ । (२) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- । “श्री ५ को सरकार” को सट्टा “ नेपाल सरकार” । (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ द्वारा रुपान्तर भएका शब्दहरु:- । “पुनरावेदन अदालत” को सट्टा “उच्च अदालत” । अनुसूची-१ (क) । पेटेण्ट दर्ताको नमित्तित्ति दिइने दरखास्तको ढाँचा । श्री । म / हामी को आवषिकारक भएकोले सो । वस्तु सम्बन्धी सिद्धान्त, फर्मूला र सम्पूर्ण विवरण सहितको नक्शा तथा रेखाङ्कन र । दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी पेटेण्ट दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौ ।

मेरो / हाम्रो नाममा पेटेण्ट दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दानि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । साक्षी:- १ दरखास्तवालाको सही । २ ठेगाना:- । मति:- । नेपाल

कानून आयोग । अनुसूची—१(ख) । डजियन दर्ताको नमित्त दइने दरखास्तको ढाँचा । शरी । मैले / हामीले यसैसाथ संलग्न नमूना बमोजमिको बनाएकोले । बनाउन लगाएकोले डजियनको सम्पूर्ण वविरण सहतिको नक्सा तथा रेखाङ्कन र चार प्रत । नमूना र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी डजियन दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौ । मेरो / हाम्रो नाममा डजियन दर्ता गरी सोको प्रमाणपत्र दनि हुन अनुरोध गर्दछु / । गर्दछौ । साक्षी:— १ दरखास्तवालाको सही । २ ठेगाना:— । मति:— । नेपाल कानून आयोग । *अनुसूची—१ (ग) । ट्रेडमार्क दर्ताको नमित्त दइने दरखास्तको ढाँचा । शरी । मैले / हामीले यसैसाथ संलग्न नमूनाको ट्रेडमार्क मा लगाउने । भएकोले । लगाई राखेकोले सो को चार प्रत र दरखास्त दस्तुर संलग्न राखी ट्रेडमार्क । दर्ताको लागि दरखास्त दिएको छु / दएका छौ । मेरो / हाम्रो नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गरी । सोको प्रमाणपत्र दनि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । साक्षी:— १ दरखास्तवालाको सही । २ ठेगाना:— । मति:— । अनुसूची—२(क) । पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । भाग । प्रमाणपत्र संख्या:— । मति:— । पेटेण्ट दर्ताको प्रमाण-पत्र । पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा ७ बमोजमि । ले आवधिकार गरेको को पेटेण्ट । दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको नवीकरणको म्याद नवीकरण गर्ने । : : : : । मति सिमाप्त हुने मति अधिकारीको सहछाप । नेपाल कानून आयोग । अनुसूची—२(ख) । डजियन दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । वभाग । प्रमाणपत्र संख्या:— । मति:— । डजियन दर्ताको प्रमाण-पत्र । पेटेण्ट, डजियन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १४ बमोजमि । ले बनाएको / बनाउन लगाएको । को डजियन दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको मति नवीकरणको म्याद समाप्त हुने मति नवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । : : : । अनुसूची—२ (ग) । पेटेण्ट दर्ताको प्रमाणपत्रको ढाँचा । नेपाल सरकार । मन्त्रालय । वभाग । प्रमाणपत्र संख्या:— मति:— । ट्रेडमार्क दर्ताको प्रमाण-पत्र । पेटेण्ट, डजिइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को दफा १८ बमोजमि ले मा लगाई राखेको । लगाउने भएको ट्रेडमार्क दर्ता गरी यो प्रमाणपत्र दिएको छ । महा-नरिदेशक । नवीकरण गरेको मति नवीकरणको म्याद समाप्त हुने मति नवीकरण गर्ने अधिकारीको सहछाप । : : : : । पहिलो संशोधनद्वारा संशोधति । २२ । अनुसूची—२(घ) । पेटेण्ट नवीकरणको नमित्त दइने दरखास्तको ढाँचा । शरी । मैले / हामीले मति मा दर्ता गरेको । को पेटेण्टको दर्ता अवधि समाप्त भएकोले नवीकरण वापत । लाग्ने दस्तुर संलग्न छ । नवीकरण गरी दनि हुन अनुरोध गर्दछु / गर्दछौ । दरखास्तवालाको सही । ठेगाना:— । मति:— । पटक भए पन विार्षकि दर - - रु.५०० । - । २७ ।